

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1674/2530	นางสาวสุวิสาส์ กิรติบุตร	โจทก์
	นายอนุรักษ์ มินสาคร	จำเลย
	นายอนุรักษ์ มินสาคร จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 224, มาตรา 245

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาไว้ แต่เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2530 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2530 เป็นต้นไปจำเลยจึงขอถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเพื่อให้คดีถึงที่สุดไปรุดอนุญาต และออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล มีคำสั่งให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำเลยชำระเงินให้โจทก์ไป 100,000 บาท แล้ว เห็นสมควรลงโทษจำคุก 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 3 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 80)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 85)

ศาลฎีกาทำคำสั่งคำร้องเสร็จ และส่งไปยังศาลชั้นต้นเพื่ออ่านแล้ว (อันดับ 98)
ศาลชั้นต้นยังมีได้อ่านคำสั่งของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งคำร้องพร้อมสำนวน และของ
คำสั่งคำร้องของ ศาลฎีกามาให้ศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งต่อไป (อันดับ 99 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับ
ฎีกาของจำเลยได้ตามขอ ให้ศาลชั้นต้นออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลยนับ
แต่วันที่ 4 ธันวาคม2530 ซึ่งเป็นวันที่จำเลยยื่นคำร้องนี้

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับ
ฎีกาของจำเลยได้ตามขอ ให้ศาลชั้นต้นออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลยนับ
แต่วันที่ 4 ธันวาคม2530 ซึ่งเป็นวันที่จำเลยยื่นคำร้องนี้

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ